

한국에너지공단 상임감사

통 보 / 개 선

제 목 열공급시설 검사원 임명 및 교육 등 내실화 필요

소 관 부 서 분산에너지실

조 치 부 서 분산에너지실

내 용

1. 업무개요

분산에너지실은 「집단에너지사업법」 제23조⁵⁾ 및 「열공급시설의 검사기준」⁶⁾에 따라 열공급시설에 대한 검사업무를 수행하고 있으며, 효율적인 업무 수행을 위해 「열공급시설 검사업무 운영규정」을 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「열공급시설 검사업무 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다) 제4조에 따르면, 열공급시설 검사원은 운영규정에서 정한 국가기술자격 소지자 등 특정 기준⁷⁾을 모두 만족하는 자 또는 「검사업무규정」 제6조의 규정에 따른 열사용기자

5) 제23조(검사 등) ① 사업자는 공급시설의 설치공사나 변경공사를 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 공사의 공정별로 산업통상자원부장관의 검사를 받아 합격한 후에 이를 사용하여야 한다. 다만, 산업통상자원부령으로 정하는 공급시설은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 자체검사를 한 후 사용할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 안전에 지장이 없고 공급시설을 임시로 사용할 필요가 있다고 인정할 때에는 제1항에도 불구하고 사용기간 및 방법을 정하여 그 시설을 임시로 사용하게 할 수 있다.

③ 사업자는 공급시설에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 산업통상자원부장관의 검사를 받아야 한다.

④ 산업통상자원부장관은 제1항이나 제3항에 따른 검사에 합격한 사업자에게 지체 없이 검사의 유효기간이 적힌 검사증을 발급하여야 한다.

⑤ 사업자는 제1항 단서에 따라 자체검사를 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 그 기록을 제출하여야 한다.

6) 산업통상자원부고시 제2020-216호, 2021. 1. 1.

7) 제4조(검사원) ① 검사원은 다음 각 호의 기준을 모두 만족하는 자 중에서 이사장이 임명한다. 단 「검사업무규정」 제6조의 규정에 따른 검사원 자격을 구비한 자는 다음 각 호의 기준을 모두 만족하는 것으로 본다.

1. [별표 1]에서 정한 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격 소지자

2. 관련 법규 및 검사기준, 검사장비 활용방법을 포함하여 이사장이 정하는 검사원 양성교육을 이수한 자

3. 공단 근무경력 1년 이상인 자

재 감사원 자격을 구비한 자 중에서 이사장이 임명토록 하고 있다. 또한, 감사원이 다른 업무에 종사하다가 다시 열공급시설 감사업무에 종사하게 된 경우 또는 감사원으로 임명된 날이나 보수교육 이수일로부터 5년이 경과한 경우 보수교육을 실시할 수 있도록 하고 있다.

따라서 분산에너지실은 열공급시설에 감사 업무의 취지를 고려할 때 감사업무 수행인력(감사원) 임명 및 관리업무를 합리적이고 효과적으로 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 감사원의 임명 및 관리 현황을 점검한 결과 운영 규정 제정에 따라 열공급시설 감사원 임명 기준 및 절차가 마련된 이후, 2021년⁸⁾과 2022년⁹⁾에 각각 부서장 전결로써 열공급시설 감사원을 임명한 사실을 확인하였다. 또한 2023년도의 경우 감사원 임명이 별도의 결재 없이 이메일로 통보되는 등 특정 기준을 모두 만족하는 자 중에서 이사장이 감사원을 임명토록 한 운영규정을 준수하고 있지 않았다.

열공급시설 감사원은 단독으로 감사 현장에서 대상 시설의 합격 또는 불합격 여부를 판정하는 등 높은 수준의 전문성과 객관성, 윤리성을 필요로 한다. 따라서 감사원 임명은 최고 관리자에게 필히 보고되어야 할 사항이며, 운영규정에서 감사원 임명을 이사장이 실시하도록 한 것 역시 이와 같은 감사원 업무의 특성을 고려한 것이라 할 것이다. 그럼에도 불구하고 운영규정에서 정한 결재권자에게 감사원 임명을 보고하지 않았으며 별도의 위임전결 규정을 마련하여 보고

② 이사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 대상으로 열공급시설 감사업무에 대한 자질 및 전문성 제고를 위해 감사원 보수교육을 실시할 수 있다.

1. 열공급시설 감사업무를 중단하고 공단의 다른 업무에 종사하던 자가 열공급시설 감사업무에 다시 종사하게 된 경우
2. 감사원으로 임명된 날 또는 감사원 보수교육 이수일로부터 5년이 경과한 경우

8) 집단에너지기술실-62(2021.02.10.), 집단에너지기술실-175(2021.04.27.)

9) 집단에너지실-185(2022.03.31.)

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

체계를 개선하지도 않은 채 임의로 부서장 전결 또는 사내 이메일을 통하여 감사원을 임명하였다.

운영규정 제4조제2항에 따르면, 열공급시설 감사원의 보수교육은 의무사항이 아니어서 감사원이 다른 업무에 종사하다가 다시 감사업무에 종사하더라도 다른 업무에 종사한 기간과 관계없이 즉시 열공급시설 감사업무를 수행할 수 있다. 이처럼 보수교육 없이 열공급시설 감사에 바로 감사원이 투입될 경우 감사업무를 중단한 기간 동안 발생한 절차나 기준 등 변경사항을 숙지하지 못해 부적정한 업무처리가 발생할 여지가 있고, 이는 곧 검사품질 및 고객만족도 저하, 더 나아가 사고발생으로 이어질 가능성이 있다.

따라서, 현재 열공급시설 감사원 보수교육을 의무사항으로 변경하고, 「감사업무규정」 제6조의 규정에 따른 감사원 자격으로 열공급시설 감사원으로 임명된 자를 보수교육 대상자로 추가할 필요가 있다.

관련부서 의견 분산에너지실은 감사결과에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았으며, 감사원 임명 절차를 준수하고 감사원 교육 업무의 개선을 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 ①분산에너지실장은 「열공급시설 감사업무 운영규정」에 따라 열공급시설 감사원 임명 절차가 준수될 수 있도록 방안을 마련하고, (통보)
②감사원 보수교육 이수를 의무사항으로 변경하는 등 「열공급시설 감사업무 운영규정」 개정으로 감사원 교육이 내실화될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)